Бани Герасимов	«Бескомпромиссное качество»

ДОГОВОР № ____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ / ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОТОВОЙ БАНИ

г. Раменское *«___» _____ 20___ г.*



Рендер вашей бани (визуализация). Изображение отражает согласованное исполнение. Фактическая баня может незначительно отличаться от рендера оттенками, фактурой натуральных материалов и отдельными второстепенными декоративными деталями. Габариты, планировка, расположение проёмов, цветовое решение и комплектация должны соответствовать подписанной Спецификации (Приложение № 1) и утверждённым схемам.

Индивидуальный предприниматель Лещенко М.В. (ИП Лещенко), ОГРНИП 319507400024020, ИНН 504810391201, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее — «Договор») на следующих условиях:

1. Термины и состав договора

1.1. Изделие — готовая баня, изготавливаемая и/или передаваемая Продавцом Покупателю в согласованной комплектации.

1.2. Комплектация — перечень характеристик, материалов, оборудования, дополнительных услуг, сроков, цены и условий доставки, указанный в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.3. Место установки — земельный участок или иное место, указанное Покупателем для доставки, разгрузки и/или установки Изделия.

1.4. Неотъемлемые части настоящего Договора:

- Приложение № 1 — Спецификация, комплектация, дополнительные услуги, цена и сроки.
- Приложение № 2 — Условия доставки, разгрузки и подготовки места установки.
- Приложение № 3 — Гарантийные условия и порядок обращения по гарантии.

- Приложение № 4 — Инструкция по эксплуатации и правила техники безопасности.
- Приложение № 5 — Акт приёма-передачи Изделия.

1.5. Подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что до заключения договора получил всю необходимую информацию об Изделии, его свойствах, комплектации, цене, сроках, условиях доставки, правилах эксплуатации и мерах безопасности.

2. Предмет договора

2.1. Продавец обязуется изготовить и/или передать Покупателю готовую баню в комплектации, согласованной Сторонами в Приложении № 1, а Покупатель обязуется принять Изделие и оплатить его на условиях настоящего Договора.

2.2. Наименование Изделия: мобильная баня «Бани Герасимов», модель «_____», в исполнении и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). Дополнительные изделия, конструкции и услуги (при наличии): _____.

2.3. Габариты бани: _____. Габариты дополнительных изделий/конструкций (при наличии): _____. Согласованная планировка бани и схемы размещения электрики и иных выводов приведены в Приложении № 1.

2.4. Основная комплектация, материалы, оборудование, дополнительные услуги и цена указываются в Приложении № 1.

2.5. Изделие предназначено для бытового использования в качестве бани. Использование в качестве жилого помещения, производственного объекта, склада, сушильной камеры или иного нецелевого использования не допускается.

2.6. При индивидуальной комплектации изменение после подписания Приложения № 1 допускается только по письменному соглашению Сторон и может повлечь изменение цены и сроков.

3. Цена договора и порядок оплаты

3.1. Общая стоимость Изделия, согласованной комплектации, дополнительных опций и услуг составляет _____ (_____) рублей ____ копеек согласно Приложению № 1.

3.2. Цена включает стоимость Изделия, выбранной комплектации и дополнительных услуг, прямо указанных в Приложении № 1.

3.3. В цену включены только опции, доставка и услуги, прямо перечисленные в Приложении № 1, включая разгрузку, монтаж и дополнительные конструкции, если они предусмотрены согласованной комплектацией. Условия и даты выполнения дополнительных работ согласовываются Сторонами отдельно, если иное не указано в Спецификации.

3.4. Размер, срок и порядок предоплаты и окончательного расчёта заполняются Сторонами при подписании Приложения № 1:

- Выбранный способ и этапы оплаты: _____;
- Предоплата: _____ ₽ (_____ %); срок внесения: _____;
- Остаток оплаты: _____ ₽;
- Срок окончательного расчёта: _____.

3.5. Оплата по настоящему Договору осуществляется наличными денежными средствами Продавцу либо безналичным переводом на расчётный счёт Продавца на основании выставленного счёта или по платёжной ссылке, направленной Продавцом Покупателю.

Оплата банковской картой допускается при наличии соответствующей технической возможности у Продавца и осуществляется без изменения согласованной стоимости Договора, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

3.6. При получении оплаты, включая предварительную оплату и окончательный расчёт, Продавец формирует кассовый чек с применением контрольно-кассовой техники в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Электронный кассовый чек направляется Покупателю на адрес электронной почты, указанный в настоящем Договоре и предоставленный до осуществления расчёта, с соблюдением требований Федерального закона № 54-ФЗ. В случаях, предусмотренных законодательством, кассовый чек предоставляется на бумажном носителе.

4. Сроки изготовления, готовности, доставки и передачи

4.1. Срок изготовления Изделия составляет _____ календарных дней после одновременного выполнения следующих условий:

- подписание Договора;
- подписание Приложения № 1;
- поступление предоплаты в порядке раздела 3 настоящего Договора.

4.2. Плановая дата готовности Изделия: «___» _____ 20___ г. (подлежит согласованию при подписании).

4.3. Адрес доставки: _____ (адрес регистрации Покупателя не считается автоматически адресом установки).

4.4. Дата доставки Изделия и даты выполнения дополнительных работ/монтажа согласовываются Сторонами отдельно после уведомления о готовности Изделия и проверки готовности площадки.

4.5. Срок может быть изменён при наличии объективных препятствий:

- изменение Покупателем комплектации, размеров, материалов, оборудования или адреса доставки;
- непредоставление Покупателем данных, необходимых для исполнения;
- неподготовленное место установки;
- невозможность подъезда грузового транспорта/спецтехники;
- неблагоприятные погодные условия и иные обстоятельства непреодолимой силы.

4.6. При наступлении указанных обстоятельств Продавец уведомляет Покупателя; срок исполнения продлевается на период действия препятствий.

5. Доставка, разгрузка и установка

5.1. Условия доставки, разгрузки, подготовки основания, подъездных путей и места установки определяются настоящим Договором и Приложением № 2.

5.2. Покупатель обязан до даты доставки обеспечить:

- безопасный подъезд грузового транспорта и/или спецтехники;
- ровное, прочное и устойчивое основание;
- свободное пространство для разгрузки и установки;
- отсутствие препятствий (деревья, заборы, строения, проводы, узкие ворота, слабый грунт и т.д.).

5.3. Если доставка/разгрузка/установка затруднены по причинам, зависящим от Покупателя, соответствующие дополнительные расходы оплачиваются Покупателем.

5.4. Продавец не отвечает за невозможность доставки или установки при недостоверных/неполных сведениях Покупателя о местности, подъездных путях, грунте, препятствиях и иных условиях.

5.5. При основании, выполненном не Продавцом, Покупатель несёт ответственность за его пригодность и устойчивость.

5.6. Дополнительные конструкции и работы (при наличии), включая навесы, террасы и иные элементы, их размеры, исполнение, расположение, стоимость и условия монтажа указываются в Приложении № 1. Параметры и фактическое расположение таких конструкций фиксируются Сторонами до начала работ.

5.7. Если Спецификацией предусмотрены дополнительные конструкции или монтажные работы, материалы для них закупаются Продавцом заблаговременно после получения предусмотренной предоплаты. Конкретные дата и время монтажа согласовываются с Покупателем отдельно с учётом готовности площадки и условий безопасного доступа.

5.8. Устройство плиточного покрытия, террасы, отдельного фундамента или иного основания под дополнительные конструкции в цену не входит и выполняется Покупателем, если Стороны письменно не согласуют иное. Ответственность за пригодность основания, устроенного Покупателем, определяется настоящим Договором.

5.9. Визуализации бани и участка носят иллюстративный характер. Приоритет для изготовления имеют подписанная Спецификация, планировка, схемы расположения электрики и инженерных выводов (если предусмотрены), а также подтверждённые характеристики; отступы от границ участка и законность размещения проверяются с учётом фактических условий и обязательных требований.

6. Приёмка Изделия

6.1. Передача Изделия оформляется Актом приёма-передачи по форме Приложения № 5.

6.2. При передаче Покупатель обязан осмотреть Изделие, проверить внешний вид, комплектность, наличие видимых повреждений и соответствие комплектации.

6.3. Все замечания по внешнему виду, комплектности, повреждениям и др. должны быть зафиксированы в Акте приёма-передачи в момент передачи.

6.4. После подписания Акта Изделие считается принятым по внешнему виду, комплектности и качеству, кроме скрытых недостатков, которые не могли быть выявлены при приёмке.

6.5. При необоснованном отказе Покупателя от подписания Акта при фактической передаче Продавец вправе составить односторонний акт с фото/видеофиксацией.

7. Переход риска и ответственность за эксплуатацию

7.1. Риск случайной гибели или повреждения Изделия переходит к Покупателю с момента подписания Акта приёма-передачи.

7.2. Если Покупатель уклоняется от приёмки, риск переходит к нему с момента фактической передачи либо составления одностороннего акта.

7.3. После передачи Покупатель обязуется соблюдать правила эксплуатации, пожарной и электробезопасности, правила пользования печью, дымоходом, вентиляцией и иными элементами.

7.4. Покупатель несёт ответственность за действия и соблюдение правил лиц, допущенных им к пользованию баней.

8. Гарантийные условия

8.1. Гарантийный срок на качество изготовления и сборки Изделия составляет 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи. Начало и продление гарантийного срока определяются с учётом обязательных требований законодательства РФ.

8.2. Гарантия распространяется на качество изготовления и сборки: несущий каркас и соединения; нижнюю и верхнюю обвязку; стойки, балки, лаги; стропильную систему; крепление наружной отделки; крепление внутренней вагонки и полков; качество сборки пола и кровли; монтажные работы, выполненные Продавцом.

8.3. На оборудование сторонних производителей применяются гарантийные сроки и условия согласно документам производителей. Это не ограничивает законные права Покупателя, в том числе право предъявлять предусмотренные законом требования Продавцу по качеству оборудования и его монтажа.

8.4. Перечисленные ниже обстоятельства учитываются только при наличии причинной связи с недостатком. Основания освобождения Продавца от ответственности и бремя доказывания определяются законом. Сам по себе факт такого обстоятельства не прекращает гарантию на Изделие. Не относятся к производственным недостаткам повреждения, вызванные:

- нарушением Правил эксплуатации и техники безопасности;
- использованием неподходящего топлива (в т.ч. брикетов, пеллет, угля и т.п.);
- перегревом печи, дымохода, стен, потолка или пола;
- самостоятельным изменением конструкции и вмешательством в электропроводку, дымоход, вентиляцию, слив, водоснабжение;
- эксплуатацией без вентиляции и без соблюдения инструкций;
- неподготовленным/неустойчивым основанием или подвижкой грунта;
- водными и климатическими воздействиями, механическими повреждениями, действиями третьих лиц и животных;
- естественными изменениями древесины при соблюдении условий пункта 8.6.

8.5. Порядок обращения по гарантии, сроки рассмотрения и условия выезда специалиста определены в Приложении № 3.

8.6. Изменение оттенка и влажности древесины, небольшие поверхностные трещины и сезонные изменения геометрии сами по себе не означают производственный дефект, если сохраняются безопасность, пригодность Изделия для использования по назначению и соответствие условиям Договора.

8.7. Гарантия не ограничивает права Покупателя и ответственность Продавца, установленные законом, в том числе после истечения 12 месяцев.

9. Правила эксплуатации и безопасность

9.1. Покупатель обязан соблюдать правила эксплуатации и техники безопасности, установленные Приложением № 4.

9.2. При запахе гари, дыма, искрения, перегрева, трещин, неисправной проводке или иных признаках опасности эксплуатацию необходимо немедленно прекратить.

9.3. Покупатель подтверждает получение, чтение и понимание Правил и обязуется довести их до лиц, пользующихся Изделием.

9.4. Приоритет имеют требования производителей оборудования в случае более строгих норм; Покупатель обязан соблюдать более жёсткие требования.

10. Персональные данные

10.1. Покупатель даёт согласие на обработку персональных данных, указанных в Договоре и приложениях, для заключения, исполнения и сопровождения гарантийных обязательств, а также для бухгалтерского и налогового учёта.

10.2. Обработка данных осуществляется в объёме, необходимом для исполнения Договора, с соблюдением требований законодательства РФ.

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в пределах и порядке, предусмотренных законом и настоящим документом.

11.2. Продавец не несёт ответственности за ущерб, возникший вследствие нарушения Покупателем правил эксплуатации, пожаро- и электробезопасности, самостоятельного ремонта, переделки, некорректного подключения оборудования или использования Изделия не по назначению.

11.3. Покупатель отвечает за достоверность сведений, переданных Продавцу для изготовления, доставки и установки Изделия.

11.4. Уплата штрафа/неустойки или возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

12. Разрешение споров

12.1. Стороны обязуются урегулировать споры переговорами.

12.2. Претензии направляются по контактам, указанным в разделе 14 Договора, если иное не согласовано письменно.

12.3. Права потребителя реализуются в порядке, установленном законодательством РФ о защите прав потребителей, если Покупатель выступает потребителем.

13. Заключительные положения

13.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме с подписями Сторон.

13.2. Приложения являются неотъемлемой частью Договора.

13.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.4. Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства РФ.

14. Реквизиты и подписи Сторон

	Контактные данные	Покупатель
ИП Лещенко М.В.	тел.: +7 936 200 00 50 e-mail: banger.ram@bk.ru адрес: г. Раменское, ул. Михалевича, д.143е/1	ФИО / наименование: _____ Паспортные данные (при необходимости): _____ Кем и когда выдан: _____ Код подразделения: _____ Дата рождения (при необходимости): _____ Адрес регистрации / юридический адрес: _____ Телефон: _____ E-mail: _____
ОГРНИП: 319507400024020 **ИНН: 504810391201**	Банк: АО «ТБанк» Расчётный счёт: 40802810900009644117 Корреспондентский счёт: 30101810145250000974 БИК: 044525974	Подпись: _____ /_____/ Дата: «___» _____ 20___ г.

Продавец: _____ /Лещенко М.В./

Покупатель: _____ /_____/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Спецификация, комплектация, дополнительные опции, стоимость и сроки

к договору № ____ от «___» _____ 20___ г.

1. Изделие

Параметр	Значение
Модель	Модель: _____. Изделие изготавливается под согласованную планировку. Дополнительные изделия/конструкции (при наличии): _____.
Размер	Габариты: _____ мм. Внутренние размеры помещений и площади — по приложенной схеме (ориентировочные значения): _____.
Вариант / комплектация	Цвет фасада и декоративных элементов: _____. Тип и уклон кровли: _____. Высота и индивидуальные особенности исполнения: _____.
Основной материал	Сухой деревянный каркас 100 мм, основание и полы; пароизоляция и ветровлагозащита; минеральная вата 100 мм (например, ISOVER или URSA) в стенах, полу и потолке.
Печь	Печь-каменка «Ермак» в базовой комплектации; точная модификация определяется изготовителем и указывается в технических документах при передаче.
Дымоход	Дымоход в комплекте с печью; исполнение и монтаж — по требованиям изготовителя оборудования.
Отделка парной	Осиновая вагонка класса А, полки из осины. Дополнительно: _____ (светильники, абажуры, ограждение печи и иные элементы — при наличии).
Отделка комнаты отдыха	Хвойная вагонка класса А-АВ; мебель и дополнительное оборудование: _____ (если предусмотрены).
Электрика	Исполнение электрики (открытая/скрытая проводка), количество розеток и светильников, наружное освещение и расположение — согласно согласованной схеме. Стоимость: _____.
Слив воды	Исполнение пола, сливов и водоотведения в помещениях: _____ (согласно согласованной комплектации).
Двери / окна	Тип, цвет, размеры и расположение окон и дверей — согласно согласованной планировке и визуализации.
Кровля / внешняя отделка	Тип кровли, кровельный материал, цвет и наружная отделка: _____.
Иное	Дополнительное оборудование, подарки, блоки/опоры, навесы и другие элементы (если предусмотрены): _____.

Планировка вашей бани — согласованная схема



Планировка и расположение проёмов согласуются по приложенной схеме. Указанные на эскизе значения высоты (Н) и другие размеры уточняются в рабочем чертеже до изготовления; согласованные индивидуальные особенности фиксируются в Спецификации.

Схема расположения электрики вашей бани: количество и расположение розеток, светильников и выводов — согласно согласованной схеме ниже.

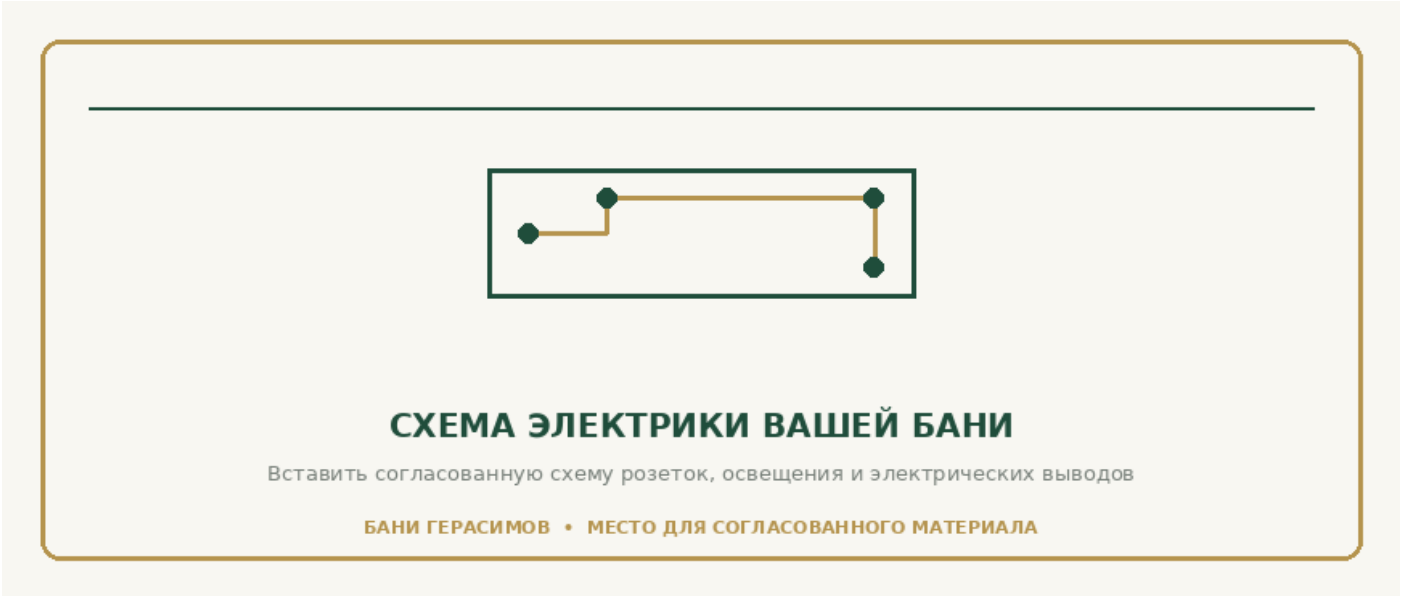


Схема размещения электрических точек и выводов при изготовлении; точное расположение согласуется с Покупателем до прокладки проводки.

2. Дополнительные опции

№	Наименование опции / услуги	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	_____	____	_____ ₽	_____ ₽
2	_____	____	_____ ₽	_____ ₽
3	_____	____	_____ ₽	_____ ₽
4	_____	____	_____ ₽	_____ ₽
5	_____	____	_____ ₽	_____ ₽
6	_____	____	_____ ₽	_____ ₽
7	_____	____	_____ ₽	_____ ₽
8	_____	____	_____ ₽	_____ ₽
9	_____	____	_____ ₽	_____ ₽
10	_____	____	_____ ₽	_____ ₽
11	_____	____	_____ ₽	_____ ₽
12	_____	____	_____ ₽	_____ ₽
13	_____	____	_____ ₽	_____ ₽
14	_____	____	_____ ₽	_____ ₽
15	_____	____	_____ ₽	_____ ₽
ИТОГО: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И УСЛУГИ				_____ ₽

3. Стоимость и порядок оплаты

Показатель	Сумма / условия
Базовая стоимость изделия и комплектации	_____ ₽
Дополнительные платные опции (со скидкой)	_____ ₽
Доставка, разгрузка, установка и дополнительные конструкции (если предусмотрены)	_____ ₽
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА	_____ ₽
Выбранный вариант оплаты	Заполнить при подписании: полная / частичная
Предоплата (при частичной оплате)	_____ ₽ / _____ %
Окончательный расчёт / остаток	_____ ₽; срок оплаты: _____
Способ оплаты	_____

4. Сроки и доставка

Срок изготовления: _____ календарных дней с момента выполнения условий п. 4.1 Договора.

Плановая дата готовности: «___» _____ 20___ г. (подлежит заполнению перед подписанием).

Доставка и разгрузка: по отдельному согласованию даты; сроки и условия выполнения дополнительных работ/монтажа (если предусмотрены) согласуются Сторонами отдельно.

Адрес доставки (заполняется при подписании): _____.

Стоимость доставки, разгрузки, установки и дополнительных работ указывается в Спецификации. Дата монтажа дополнительных конструкций, если они предусмотрены заказом, согласовывается Сторонами отдельно.

Продавец: _____ /Лещенко _____/	Покупатель: _____ /_____/
_____	_____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Условия доставки, разгрузки и подготовки места установки

к договору № ____ от «___» _____ 20___ г.

1. Покупатель обязан до даты доставки подготовить место установки Изделия.

2. Место установки должно иметь ровное, прочное и устойчивое основание.

3. Покупатель обязан обеспечить безопасный подъезд грузового транспорта/спецтехники к месту разгрузки.

4. Покупатель обязан заранее сообщить о препятствиях и условиях, влияющих на доставку и установку: узкие ворота, грунт, уклон, деревья, проводы, заборы, строения и т.д.

5. При необходимости спецтехники, крана, манипулятора или дополнительных рабочих расходы оплачиваются в согласованном Сторонами порядке.

6. Если доставка или установка невозможны по причинам, зависящим от Покупателя, Покупатель оплачивает фактические дополнительные расходы (повторная доставка, простой транспорта, хранение, спецтехника и т.п.).

7. Продавец не отвечает за повреждения участка и коммуникаций при отсутствии своевременного предупреждения о рисках со стороны Покупателя.

8. При основании, выполненном Покупателем/третьими лицами, Продавец не отвечает за последствия просадки, перекоса, морозного пучения, подтопления и иные подвижки грунта, влияющие на эксплуатацию Изделия.

9. Дополнительные конструкции и элементы (если предусмотрены Спецификацией) выполняются в согласованном исполнении. Подготовку плиточного покрытия, террасы, основания и иных площадок под такие конструкции осуществляет Покупатель, если иное прямо не предусмотрено Договором. Даты монтажа согласовываются отдельно; закупка материалов осуществляется в соответствии с согласованной комплектацией.

10. Покупатель до монтажа дополнительных конструкций обеспечивает доступ, подготовленное основание и безопасное расстояние от ограждений и иных строений. При необходимости изменить конструкцию, расположение или условия монтажа Стороны согласовывают изменения до начала соответствующих работ.

Продавец: _____ **/Лещенко М.В./**	Покупатель: _____ /_____/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Гарантийные условия и порядок обращения по гарантии

к договору № ____ от «___» _____ 20___ г.

1. Гарантийный срок

1.1. Гарантийный срок на качество изготовления и сборки Изделия составляет 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи. Начало и продление гарантийного срока определяются с учётом обязательных требований законодательства РФ.

1.2. На оборудование сторонних производителей применяются гарантийные сроки и условия согласно документам производителей. Это не ограничивает законные права Покупателя, в том числе право предъявлять предусмотренные законом требования Продавцу по качеству оборудования и его монтажа.

1.3. Гарантия распространяется на качество изготовления и сборки: несущий каркас и соединения; нижнюю и верхнюю обвязку; стойки, балки, лаги; стропильную систему; крепление наружной отделки; крепление внутренней вагонки и полков; качество сборки пола и кровли; монтажные работы, выполненные Продавцом.

1.4. Изменение оттенка и влажности древесины, небольшие поверхностные трещины и сезонные изменения геометрии сами по себе не означают производственный дефект, если сохраняются безопасность, пригодность Изделия для использования по назначению и соответствие условиям Договора.

2. Порядок обращения

2.1. При предполагаемом гарантийном недостатке Покупатель обязан прекратить эксплуатацию при угрозе безопасности или увеличении вреда.

2.2. Покупатель направляет обращение с описанием недостатка, датой обнаружения, контактными данными и фото/видео.

2.3. Обращение направляется по контактам Продавца (телефон, e-mail, мессенджер), указанным в Договоре.

2.4. Продавец рассматривает обращение, согласовывает осмотр и дальнейший порядок действий.

2.5. При необходимости выезда специалиста дата согласовывается дополнительно.

2.6. Расходы на экспертизу, хранение и транспортировку распределяются по закону. Иные платные диагностика, выезд и ремонт выполняются по отдельному предварительному согласованию с Покупателем; такое согласование не является условием рассмотрения гарантийного требования.

3. Случаи, не являющиеся гарантийными

Перечисленные ниже обстоятельства учитываются только при наличии причинной связи с недостатком. Основания освобождения Продавца от ответственности и бремя доказывания определяются законом. Сам по себе факт такого обстоятельства не прекращает гарантию на Изделие. Не относятся к производственным недостаткам повреждения, вызванные:

- нарушением Инструкции по эксплуатации и правил техники безопасности;
- использованием неподходящего топлива;
- перегревом печи, дымохода, стен, потолка, пола или иным ненадлежащим режимом эксплуатации;
- самостоятельной переделкой, ремонтом, переносом, подкопом или изменением конструкции;
- вмешательством в печь, дымоход, электропроводку, вентиляцию, слив, водоснабжение и иные системы;
- эксплуатацией без вентиляции и регулярной просушки;
- воздействием влаги, снега, льда, подтопления, грунтовых вод, промерзания, плесени;
- неподготовленным или неровным основанием;
- механическими повреждениями, действиями третьих лиц/животных/природных факторов;
- естественными изменениями древесины при соблюдении условий пункта 1.4 настоящего Приложения;
- нарушением норм пожарной и электробезопасности, а также инструкций производителей.

4. Важные условия

4.1. Гарантия не ограничивает права Покупателя и ответственность Продавца, установленные законом, в том числе после истечения 12 месяцев.

4.2. Покупатель принимает все разумные меры для предотвращения увеличения вреда после обнаружения недостатка.

4.3. При продолжении эксплуатации с признаками опасности ответственность за возникшие вследствие этого повреждения определяется законом с учётом причинной связи. Это само по себе не прекращает гарантию на остальные недостатки Изделия.

Продавец: _____ **/Лещенко М.В./**	Покупатель: _____ /_____/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Инструкция по эксплуатации и правила техники безопасности

к договору № ____ от «___» _____ 20___ г.

1. Общие правила эксплуатации

1.1. Баня используется только по назначению — для банных процедур.

1.2. Запрещается использовать как склад, место хранения горючих материалов, жилое либо производственное помещение.

1.3. Перед использованием проводится визуальный осмотр печи, дымохода, электропроводки, вентиляции, пола, стен и потолка.

1.4. При обнаружении неисправностей эксплуатация немедленно прекращается до устранения причины.

1.5. Детям и взрослым в состоянии опьянения баню использовать без присмотра запрещено.

2. Топка печи и допустимое топливо

2.1. Допускаются сухие дрова, если иное не установлено инструкцией производителя печи.

2.2. Категорически запрещается использовать брикеты, пеллеты, уголь, кокс, строительный мусор, пропитанную/лакированную древесину, пластики и иные неподходящие материалы.

2.3. Недопустима подача чрезмерного количества топлива и использование воспламеняющих жидкостей.

2.4. Не допускается оставлять печь без присмотра.

2.5. Во время топки вентиляционные отверстия не закрываются.

2.6. Сушить одежду/тряпьё/дрова на печи и дымоходе запрещено.

3. Пожарная безопасность

- Соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации бани.
- Иметь средства пожаротушения (огнетушитель/вода).
- Не хранить рядом с печью легковоспламеняющиеся вещества и баллоны.
- Не изменять конструкцию печи/дымохода/защитных экранов без согласования.
- При запахе гари, дыме, тяге с нарушением, искрах и трещинах эксплуатацию прекратить.
- Регулярно очищать печь, зольник и дымоход от золы и сажи.

4. Электропроводка и электрооборудование

- Эксплуатация электросети только при отсутствии искрения, запаха гари и перегрева.
- Самостоятельное изменение или перегрузка электропроводки и оборудования запрещены.
- Подключение новых приборов только квалифицированным специалистом с соблюдением электробезопасности.
- Запрещается использование повреждённых удлинителей и незащищённых соединений в мокрых зонах.
- При запахе гари, перегреве кабеля, отключении автомата или искрении — немедленно отключить питание и прекратить эксплуатацию до проверки специалиста.

5. Вентиляция, влажность и слив

- Обеспечивать проветривание и работу вентиляции.
- Не перекрывать вентиляционные каналы и зазоры.
- После процедур проветривать и просушивать помещения и поверхности.
- Следить за исправностью слива и состоянием воды, предотвращать засоры, замерзание и плесень.
- В зимний период соблюдать меры по защите коммуникаций от промерзания.

6. Основание, установка и эксплуатация на участке

- Баня должна быть установлена на подготовленное ровное и устойчивое основание.
- Покупатель отвечает за основание, если оно подготовлено не Продавцом.
- Продавец не отвечает за перекосы и деформации, вызванные просадкой/подвижками/подтоплением основания.
- Запрещается самостоятельно перемещать, подкапывать и изменять положение бани без согласования специалиста.

7. Запрещённые действия

- Топить неподходящим топливом (брикеты, пеллеты, уголь и др.).
- Перегревать печь и помещение парной.
- Оставлять печь без присмотра.
- Использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига.
- Сушить вещи на печи или дымоходе.
- Закрывать вентиляцию.
- Самовольно менять конструкцию печи, дымохода, экраны, электропроводку, вентиляцию.
- Эксплуатировать баню при неисправностях печи, дымохода, проводки или сливах.

8. Ответственность за нарушение инструкции

8.1. Покупатель предупреждён о рисках пожара, перегрева, прогара, повреждений и иных последствий нарушения правил.

8.2. При нарушении Покупателем требований инструкции Продавец не несёт ответственность за вред, возникший вследствие таких нарушений, если они послужили причиной повреждения.

8.3. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, полученные в результате нарушений правил безопасности.

9. Подтверждение ознакомления

- Покупатель получил инструкцию и ознакомился с ней до подписания договора;
- понял запреты и ограничения;
- осведомлён о рисках и обязуется соблюдать правила эксплуатации;
- должен довести требования до лиц, которые будут пользоваться баней.

Продавец: _____ **/Лещенко М.В./**	Покупатель: _____ /_____

Дата: «___» _____ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Акт приёма-передачи Изделия

к договору № ____ от «___» _____ 20___ г.

г. Раменское

«___» _____ 20___ г.

Индивидуальный предприниматель Лещенко М.В., именуемый в дальнейшем «Продавец», передал, а _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», принял(а) Изделие по договору № ____ от «___» _____ 20___ г.

1. Переданное Изделие

Параметр	Значение
Модель	Баня «Бани Герасимов» — модель _____
Размер	_____ мм
Комплектация	В соответствии с Приложением № 1 к Договору № ____
Адрес передачи / установки	_____
Дата передачи	«___» _____ 20___ г.

2. Проверка при приёмке

- внешний вид Изделия;
- комплектность;
- отсутствие видимых повреждений;
- соответствие согласованной комплектации;
- наличие приложений к договору и инструкции.

3. Замечания Покупателя

- Замечаний нет. Изделие принято по внешнему виду, комплектности и качеству.
- Имеются замечания: _____

_____

_____

_____

4. Подтверждение

Покупатель подтверждает получение Изделия, Приложения № 4 и предупреждение о соблюдении правил эксплуатации, пожарной и электробезопасности.

Продавец: _____ **/ЛещенкоМ.В./**	Покупатель: _____ /_____

Дата: «___» _____ 20___ г.